



**PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS**

PROCESSO Nº 0508032-49.2007.4.05.8201

REQUERENTE: JOSÉ DE OLIVEIRA CARDOSO.

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

RELATOR: JUIZ FEDERAL ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA.

VOTO - EMENTA

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 103 DA LEI N. 8.213/91. QUESTÃO DE ORDEM 20/TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pedido de restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez.
2. Sentença de improcedência do pedido, ao argumento de que, tendo ocorrido a cessação do benefício que se busca restabelecer em 30.08.2002 e sido ajuizada a presente ação em 28.11.2007, operou-se a prescrição do fundo de direito prevista no Decreto nº 20.910/32.
3. Manutenção da sentença pela Turma Recursal da Paraíba.
4. Incidente de uniformização de jurisprudência, interposto pela parte autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001.
5. Alegação de que o acórdão recorrido é divergente da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e de precedente desta TNU no julgamento do PEDILEF 2005.37.00.753233-0, bem como de acórdãos proferidos por Tribunais Regionais Federais.
6. Incidente não admitido pela Presidência da Turma Recursal da Paraíba, sob fundamento de ausência de similitude fática.
7. Inicialmente, cumpre referir que as decisões proferidas por Tribunais Regionais Federais não são aptas a configurar o dissídio jurisprudencial, conforme disposto no § 2º do art. 14 da Lei nº 10.259/01.
8. Da mesma forma em relação à Súmula 85 do STJ, já que sua redação se alinha aos fundamentos do acórdão recorrido.
9. Contudo, tenho que deva ser conhecido o incidente em virtude da caracterização da divergência com o precedente da TNU no julgamento do PEDILEF 2005.37.00.753233-0.
10. O Decreto nº 20.910/32, ao tratar da prescrição das dívidas passivas da União e suas autarquias (extensão decorrente do Decreto-Lei nº 4.597/42), qualquer que seja sua natureza, prevê que a mesma ocorrerá após cinco anos a contar da data do ato ou fato do qual se originarem.
11. Já a Súmula 85 do STJ prescreve, no tocante apenas às “relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora” – como no caso da manutenção de benefícios previdenciários pelo INSS –, “quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado” – situação oposta a dos autos, onde o INSS indeferiu o pleito administrativamente – “a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação”.

Fulcrada nessa redação, a decisão recorrida não aplicou o verbete ao caso dos autos, visto que o mesmo estaria reservado apenas aos benefícios que foram deferidos pela autarquia previdenciária e que o segurado objetivasse revisar.

12. Não obstante tais considerações, entendo que, no que concerne à prescrição do fundo de direito, ou decadência, no âmbito previdenciário, aplicável as disposições da Lei nº 8.213/91, que traz regras específicas e que, por se tratar de lei especial, prevalece ao Decreto nº 20.910/32, que é lei geral.

13. Nesse particular, o art. 103, *caput*, da LBPS refere que *“É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo”*. Note-se que a redação do artigo, a priori, trataria apenas de prazo para a revisão do ato de concessão do benefício, “ato de concessão positivo”, se assim podermos denominar. Porém, tenho que é aplicável também ao “ato de concessão negativo”, ou de indeferimento, visto que um dos marcos iniciais de contagem do prazo é *“do dia em que tomar conhecimento da decisão **indeferitória** definitiva no âmbito administrativo”* (grifei). Ao meu ver, entender que o *caput* do art. 103 seria aplicável tão somente aos benefícios deferidos seria tornar inócua a parte final do dispositivo.

14. Saliento, por oportuno, que a previsão de prazo prescricional de cinco anos no parágrafo único do aludido art. 103 é aplicável tão somente a valores devidos ou a serem restituídos pelo INSS, não se aplicando ao caso dos autos.

15. Assim, em observância ao art. 103 da Lei nº 8.213/91, a parte autora possuía o prazo de dez anos para intentar ação judicial buscando a revisão do ato administrativo de indeferimento de seu benefício, e não prazo quinquenal como defendido pela decisão impugnada.

16. Incidente de uniformização conhecido e parcialmente provido, para uniformizar o entendimento de que não é aplicável aos benefícios previdenciários a prescrição do fundo de direito do Decreto nº 20.910/32, mas sim o prazo decadencial do art. 103 da Lei nº 8.213/91.

17. Necessária a dilação probatória, em especial para a produção de prova pericial médica, determino a anulação da sentença e do acórdão, conforme Questão de Ordem 20/TNU.

18. Sugiro ao eminente Presidente desta Turma que imprima, ao resultado desse julgamento, a sistemática prevista no art. 7º, VII, ‘a’, do RITNU.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este processo, em que são partes as acima indicadas, decide a TNU - Turma Nacional de Uniformização CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte requerente, nos termos da fundamentação.

Brasília, 25 de abril de 2012.



ADEL AMERICO DIAS DE OLIVEIRA

Juiz Federal Relator



**PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA

Requerente: JOSÉ DE OLIVEIRA CARDOSO
Proc./Adv.: MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA

Requerido(a): INSS
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Origem: PB - SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
Proc. N.º.: 0508032-49.2007.4.05.8201

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao incidente de uniformização, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a), ressalvada a fundamentação diversa da Juíza Federal Simone Lemos, que apresentará declaração de voto.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA e ROGÉRIO MOREIRA ALVES.

Proferiu Sustentação Oral Pelo Requerido(a): LUYSIEN COELHO MARQUES SILVEIRA

Brasília, 25 de abril de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretária



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 0508032-49.2007.4.05.8201

REQUERENTE:	JOSÉ DE OLIVEIRA CARDOSO
REQUERIDO:	INSS
ORIGEM:	SESSÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
RELATOR	JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO	JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS

DECLARAÇÃO DE VOTO

O ilustre Relator afasta, na espécie, a decadência do direito de revisão de ato de indeferimento de benefício administrativo unicamente pela circunstância de não ter havido decurso de tempo superior a 10 anos entre o indeferimento administrativo e o ajuizamento desta ação.

A despeito de não estar sendo reconhecida, nestes autos, a decadência do direito de revisão, pugnei pela apresentação desta declaração de voto apenas para externar meu entendimento de que não há que se falar, em verdade, de decadência do direito de revisão do ato de **indeferimento** de benefício previdenciário.

Observo, primeiramente, que não havia, no ordenamento jurídico pátrio, prazo algum para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, motivo pelo qual os segurados a pleiteavam a qualquer tempo. A jurisprudência chancelava o entendimento de ausência de prescrição do fundo do direito ou de prazo decadencial para essa revisão.

Somente a partir da modificação do art. 103 da Lei n.º 8.213/91, criou-se prazo decadencial do direito de revisão de ato de **concessão** de benefício previdenciário, inicialmente de cinco, após de dez anos. Eis a sua redação:

“ Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo”.

Encontra-se, inclusive, em julgamento submetido à sistemática de repercussão geral junto ao eg. Supremo Tribunal Federal, o tema relativo à

aplicação desse prazo decadencial aos benefícios concedidos antes de 1997, aplicação esta restrita, na pior das hipóteses, a prazo a se iniciar a partir desse ano. O entendimento já firmado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça é que esse prazo, a despeito de aplicável, somente começa a correr a partir da modificação do artigo supra-transcrito (1997).

Considero que mesmo após a última alteração do art. 103 da Lei n.º 8.213/91, com inclusão do indicado prazo, a decadência do direito de revisão por ela instituída refere-se, exclusivamente, ao ato de **concessão** de benefício, eis que a norma é expressa nesse sentido. A primeira parte do dispositivo é clara, e cria revisão “do ato de **concessão** do benefício”.

Na segunda parte do dispositivo, relativa à forma de cálculo do **prazo criado para a revisão do ato de concessão** de benefício previdenciário, o mencionado artigo estabelece que esse prazo decenal é contado “do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo”.

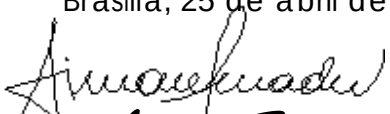
Assim, o mero indeferimento de benefício na via administrativa não está sujeito à caducidade, porquanto a expressão “decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo” constante da norma legal deve ser interpretada correlacionada com o seu antecedente frasal. Em outras palavras: o último prazo previsto trata, sem sombra de dúvidas, da hipótese de o segurado recorrer de ato de deferimento de seu benefício por entender que não restou integralmente atendido em sua postulação, hipótese na qual o prazo de decadência do direito de revisão começa a contar da data em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva que venha a ser prolatada no recurso que tenha manejado.

Logo, insisto no entendimento de que não existe, na seara previdenciária, prazo decadencial de revisão do ato de indeferimento de benefício. Entendimento contrário perigosamente leva à supressão de um direito já incorporado no patrimônio jurídico do segurado que tenha permanecido inerte após recusa equivocada da Administração, desde que ultrapassados 10 anos do ato de seu indeferimento administrativo, conclusão com a qual não posso, data venia, comungar. **Não cabe ao intérprete restringir direitos quando a lei não o faz.**

Este mesmo entendimento foi veiculado nos autos do Incidente de Uniformização n.º 05001899620084058201, de minha relatoria, julgado na sessão de março de 2012, que a despeito de versar sobre benefício assistencial adota, na fundamentação do voto condutor do acórdão, este posicionamento.

Com essas considerações manifesto-me contrariamente ao reconhecimento da decadência do direito de revisão de ato de indeferimento de benefício, adotada pelo ilustre Relator.

Brasília, 25 de abril de 2012.


Simone Lemos Fernandes